江汉万松武汉麦盛工程有限公司“7·11”一般物体打击事故调查报告

2025年7月11日16时许，武汉麦盛工程有限公司（以下简称武汉麦盛公司）在江汉区中央商务区管委会宗地17北地块内进行绿化清理作业过程中，发生一起挖掘机碰倒围墙致墙外行人被墙体砖块砸倒死亡的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约154万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府成立了江汉万松湖北弘茂鼎建筑科技有限公司“7·11”一般车辆伤害事故调查组，由区应急管理局牵头，区总工会、区公安分局、区资建局、区住更局、万松街道派员组成。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过和原因，认定了事故性质和事故责任，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，该事故是一起因违章作业撞倒围墙致人被墙体砖块砸倒死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1、武汉麦盛公司成立于2024年6月13日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人耿克粮，注册资本壹拾万圆人民币，注册地为武汉市东西湖区吴家山街，统一社会信用代码：91420112MADMYN9Q91，主要经营范围包括：市政绿化工程施工、建筑工程机械与设备租赁、城市绿化管理等。

2、湖北弘茂鼎建筑科技有限公司（以下简称湖北弘茂鼎公司）成立于2019年12月16日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人梅晓丽，注册资本壹仟万圆人民币，注册地为武汉市江汉区，统一社会信用代码：91420112MA49DJJW8X，主要经营范围包括：园林绿化工程施工、建筑工程机械与设备租赁等。

3、泛海物业管理武汉有限公司（以下简称泛海物业公司）成立于2010年5月14日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周曙辉，注册资本壹仟万圆人民币，注册地为武汉市江汉区，统一社会信用代码：9142010055501107XX，主要经营范围包括：物业管理、园林绿化服务、劳务派遣等。

4、武汉中央商务区股份有限公司成立于2002年2月8日，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人崔松涛，注册资本叁佰捌拾柒亿柒仟捌佰捌拾玖万伍仟叁佰玖拾捌圆捌角陆分人民币，注册地为武汉市江汉区，统一社会信用代码：91420100733578663X3，主要经营范围包括：房地产开发、商品房

销售等。

（二）项目相关情况

宗地 17 北地块所有权为武汉中央商务区股份有限公司，占地面积 4.29 万平方米，总建筑面积 38.8 万平方米，共 4 栋写字楼，其中两栋已验收投入使用，另两栋（1 号、2 号楼）在建工程停工项目于 2018 年 3 月停工。武汉中央商务区股份有限公司与泛海物业公司于 2024 年 12 月 13 日签订了《关于宗地 14B（除平安银行大厦外）及宗地 17 北 1 号/2 号楼项目物业管理服务合同》，内容包括为宗地 17 北 1#/2#楼项目提供物业管理服务，时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。2025 年 5 月 28 日，武汉中央商务区股份有限公司要求泛海物业公司对宗地 17 北等地块开展园林苗木后续养护管理和除杂等相关工作。泛海物业公司将该项目外包给湖北弘茂鼎公司，并于 2025 年 6 月 27 日签订《关于泛海市政类项目新增绿化维护服务合同》，内容包括对宗地 17 北地块提供绿化养护服务，养护服务期自 2025 年 7 月 1 日-2026 年 5 月 31 日，并对双方安全管理责任进行了明确。湖北弘茂鼎公司承接项目后，将杂草清除部分分包给武汉麦盛公司，于 2025 年 7 月 3 日签订《除草协议》，协议内容包括对宗地 17 北地面杂草、杂树进行清理，施工时间为 2025 年 7 月 5 日-2025 年 7 月 9 日，未明确双方安全管理责任，也未签订专门的安全生产管理协议。2025 年 7 月 5 日上午，湖北弘茂鼎公司工

程部主管康文坤带武汉麦盛公司现场负责人魏远平进入宗地 17 北地块明确工作内容，当日，武汉麦盛公司调派 1 台挖掘机进场作业，7 月 5 日-7 月 8 日，挖掘机驾驶员为魏远平，7 月 8 日-7 月 11 日，挖掘机驾驶员为李建华。

（三）事故相关单位安全管理情况

1、武汉中央商务区股份有限公司。2025 年 7 月 7 日，武汉中央商务区股份有限公司发现湖北弘茂鼎公司未报告就擅自开展作业，立即叫停作业。2025 年 7 月 8 日，武汉中央商务区股份有限公司组织泛海物业公司、湖北弘茂鼎公司召开了宗地 17 北项目除杂安全技术交底会，要求湖北弘茂鼎公司建立完善安全生产责任制，结合现场情况做好人员安全防护措施，加强对机械设备的管理等事项，之后，湖北弘茂鼎公司继续组织作业。

2、泛海物业公司。2025 年 7 月 3 日-2025 年 7 月 11 日施工作业期间，制定安全巡查记录表，每 2 小时全面巡查 1 次并登记巡视情况，在重要事件描述栏中记录当天人员、车辆、设备进出数量、时间和当天发生的重大事项。

3、湖北弘茂鼎公司。2025 年 7 月 5 日，湖北弘茂鼎公司工程部主管康文坤以口头形式告知武汉麦盛公司负责人魏远平安全注意事项，但未对挖掘机驾驶员操作资格进行审核，也未对作业现场的安全问题进行督促整改。7 月 5 日-7 月 11 日施工作业期间，康文坤在宗地 17 北地块内巡视各作业点。

4 、武汉麦盛公司。2025 年 7 月 8 日–2025 年 7 月 11 日，雇佣未取得建筑机械施工作业操作证的挖掘机驾驶员李建华，在未对其进行安全生产教育和培训、未进行安全交底、未对作业现场进行安全风险辨识的情况下安排其驾驶挖掘机作业。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 11 日 15 时 30 分许，湖北弘茂鼎公司工程部主管康文坤要求武汉麦盛公司挖掘机驾驶员李建华对宗地 17 北面围墙旁杂树进行清理，康文坤在安排完工作后就离开现场前往其他作业点。

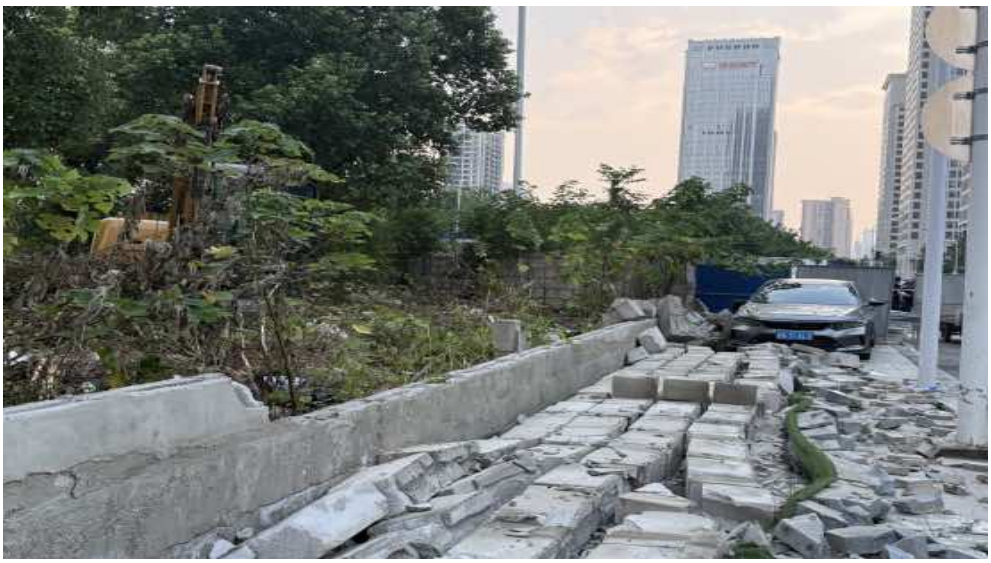
16 时 5 分许，李建华因挖掘机挖斗够不到围墙边的杂树，驾驶挖掘机向前移动，因前进距离过大，挖斗撞到围墙，导致围墙向外倒塌，围墙外停放的一辆灰色小轿车及一辆银色小面包车被砖块砸到，小轿车和围墙中间行走的路人刘云被砖块砸倒。李建华发现有车辆被砸，遂下车搬开砖块，发现刘云坐地背靠在灰色小轿车右前侧，呈仰卧状，立即拨打 120 急救电话。

（五）事故现场情况

事故挖掘机为雷沃牌 PR60E2 型履带式液压挖掘机，排量：3050ml/kw；外廓尺寸 6090*1950*2660mm；总质量 5730kg，挖掘机为武汉麦盛公司所有。

事故现场位于珠江路与商务西路交汇处东南侧，围墙紧邻珠江路人行道，人行道宽约 3 米，事发时围墙外人行道上停有 2 辆汽车，

前车为灰色小轿车（车牌：鄂 A314L3），后车为银色小面包车（车牌：鄂 ADB070），车辆与围墙间距 0.8 米，刘云在车辆与围墙间的人行道上行走。围墙采用气孔建筑砖筑成，共 7 层，高约 2.2 米，外侧贴有人造绿化毡，倒塌部分长约 10 米，上 5 层砖被撞倒，下两层砖未倒塌，倒塌后绿化毡在下，砖块在上破碎散开，现场及围墙周围没有安全警示标识。



（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，2 辆汽车被砸受损，直接经济损失约 154 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 11 日 16 时 5 分许，事故发生后，李建华拨打了 120 急救电话，然后分别打电话向武汉麦盛公司魏远平和湖北弘茂鼎公司康文坤汇报事故情况。16 时 30 分许，110、120 急救人

员赶到现场，对刘云进行诊断和抢救无效后，宣布其死亡。武汉市公安局江汉分局王家墩派出所民警依法将当事人李建华拘传至王家墩派出所接受调查。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，江汉区人民政府迅速启动安全生产应急预案，应急、公安、万松街道、120急救人员迅速到达现场，组织开展应急处置工作：一是督促涉事企业对现场警戒打围，清理人员，保护事故现场，防止发生次生事故；二是成立万松街道办事处牵头的善后维稳组，联系涉事各方及亡者家属处理善后事宜，至7月15日，亡者家属与涉事各方就损失赔偿达成一致，并签订谅解书；三是成立由区应急管理局牵头的“7·11”事故调查组，全面开展事故调查，查清事故原因和责任，提出防范措施和处理意见。

（三）应急处置评估

事故发生后现场救援和应急处置工作基本到位，应急、医疗、公安、万松街道办事处等相关单位协调联动、密切配合，第一时间赶到现场开展应急救援，保护事故现场，协调处理善后事宜，未产生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

挖掘机驾驶员李建华，未参加专业培训，未取得培训合格证

书和施工作业操作证书，作业前未充分观察周边环境，未能正确评估作业风险，驾驶挖掘机前进时，前进距离过大，挖斗撞到围墙，致使围墙上半部分倒塌，倒塌的砖块砸到墙外车辆、砸倒行走的路人，致车辆受损、人员被砸死亡。

（二）间接原因分析

1、武汉麦盛公司，未组织本单位从业人员进行安全生产教育和培训，雇佣未取得建筑机械施工作业操作证的挖掘机驾驶员，未落实安全事故隐患排查治理制度，对作业现场未进行安全风险辨识，未设置隔离区或警示标志；未向作业人员告知作业场所存在的危险因素和防范措施。

2、**湖北弘茂鼎公司**，与武汉麦盛公司未签订专门的安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对武汉麦盛公司挖掘机驾驶员操作资格进行审核。

四、有关责任单位存在的问题

1、**武汉麦盛公司**，未组织本单位从业人员进行安全生产教育和培训[1]，雇佣未取得建筑机械施工作业操作证的挖掘机驾驶员[2]；未落实安全事故隐患排查治理制度，对作业现场未进行

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

安全风险辨识[3]，未设置隔离区或警示标志[4]；未向作业人员告知作业场所存在的危险因素和防范措施[5]，对事故的发生负有责任。

2、湖北弘茂鼎公司，与武汉麦盛公司未签订专门的安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全生产管理职责[6]；未对武汉麦盛公司挖掘机驾驶员操作资格进行审核[7]。

五、相关部门（单位）监管情况

因宗地 17 北地块 1、2 号楼停建多年，武汉市建设工程安全监督站于 2019 年 3 月 22 日给开发商和施工方下达了《建设工程中止施工安全监督告知书》，自告知书下发之日起，中止对施工的安全监督。在中止施工期间由开发商和施工方加强现场的安全管理。建设工程恢复施工前，依法办理恢复施工安全监督手续。

万松街道办事处按属地管理职责负责宗地 17 北地块应急管理等有关工作。街道办事处通过服务外包形式聘用综合协管员，对违法建设施工进行巡查、监管，要求在开展日常综合巡查时，

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

5[?] 第四十四条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

关注并及时发现、报告责任区内违法建设行为。宗地 17 北原属市管项目，2018 年停工后未再开建，本次除杂项目在围墙内进行，作业单位未就此事项向万松街道报备，巡查人员按责任范围未进入围墙内巡查。2025 年 4 月 2 日、4 月 29 日，万松街道云天社区安全协管员巡查辖区工地围墙，提醒值守人员注意项目周边围墙安全情况，发现墙体松动及时修缮并报告。2025 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日晚，万松街道云天社区对辖区开展消防安全夜查，巡查记录显示社区人员查看了宗地 17 北地块周边，未发现异常情况。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施人员

李建华，**武汉麦盛公司挖掘机驾驶员**，未参加专业培训，未取得培训合格证书和施工作业操作证书，在未能正确评估作业风险的情况下盲目操作，导致事故发生，涉嫌重大责任事故罪。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1、武汉麦盛公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条、第三十五条、第四十一条、第四十四条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]对其实施行政处罚。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2、魏远平，武汉麦盛公司实际负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[9]对其实施行政处罚。

3、湖北弘茂鼎公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]对其实施行政处罚。

4、梅晓丽，湖北弘茂鼎公司负责人。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]对其实施行政处罚。

七、事故整改及防范措施

（一）深刻汲取事故教训。万松街道要认真吸取辖区内接连发生事故的教训，牢固树立安全发展理念，守住安全生产红线底线，结合本辖区实际，采取有力措施落实属地安全管理职责，严厉打击各类违法施工行为，加强辖区企业的安全监管，督促企业加大

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

隐患排查治理力度，消除事故隐患，坚决遏制生产安全事故的发生。

（二）落实企业安全生产主体责任。**湖北弘茂鼎公司、武汉麦盛公司**要依法依规从事施工活动，不得无资质发包和承揽施工工程，要加强员工安全教育培训，不经培训合格不上岗，要建立完善全员安全生产责任制，健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强现场安全检查和隐患排查，督促施工人员严格执行安全操作规程和落实安全防护措施，发现问题及时督促整改到位，确保施工安全。

（三）认真开展警示教育。全区各行业主管部门要举一反三，加强各类安全隐患排查，严防事故发生。资建部门要加强对**在建工程停工项目的安全管理；住更部门要加强对待拆迁区域的安全监管**，按“四个不放过”的要求，开展一次专题事故警示教育，督促小区、楼宇物业公司各类施工工程切实履行报告程序，按规定办理施工许可或备案手续。